PROYECTO DE LEY

Ley de apuestas online y prevención de la ludopatía

Piso común nacional para el juego en línea: prohibición para menores, verificación de identidad por RENAPER, registro nacional de autoexclusión, límites de depósito, reglas de publicidad interjurisdiccional y bloqueo de operadores no autorizados y de sus pagos, con las licencias en manos de las provincias.

Propuesta 81: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Se negocia con el proyecto del PEN en trámite (mayo de 2026) y se acuerda con las provincias.

FUNDAMENTOS

El juego de azar y las apuestas en línea crecieron con rapidez y llegan a cualquier persona con un teléfono, incluidas niñas, niños y adolescentes. Como la oferta y la publicidad no reconocen límites entre jurisdicciones, las reglas provinciales, aun cuando son exigentes, no alcanzan a proteger a quien juega desde otra provincia o en sitios sin licencia. El presente proyecto retoma los consensos del proyecto de prevención de la ludopatía aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y se ofrece como base de acuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo en trámite. Establece un piso común nacional: nadie juega sin verificar su identidad y su edad con el Registro Nacional de las Personas; un registro nacional de autoexclusión, en el que una sola inscripción alcanza a todos los operadores; límites de depósito fijados por el propio jugador; y reglas de publicidad que prohíben la dirigida a menores. Los sitios de operadores no autorizados y sus medios de pago se bloquean. Las provincias conservan la potestad de habilitar y licenciar el juego y pueden fijar exigencias mayores, en el marco de un acuerdo para la aplicación coordinada de la ley.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, ámbito y competencias

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece un piso común nacional de protección de las personas menores de edad y de prevención de la ludopatía en los juegos de azar y apuestas en línea: verificación de identidad, registro nacional de autoexclusión, límites de depósito, reglas de publicidad interjurisdiccional y bloqueo de los operadores no autorizados y de sus medios de pago.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a los juegos de azar y apuestas que se ofrecen por medios electrónicos o en línea a personas que se encuentran en el territorio nacional, y a su publicidad cuando se difunde por servicios de comunicación audiovisual, plataformas digitales u otros medios que alcanzan a más de una jurisdicción.

ARTÍCULO 3°.- Competencias de las provincias. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conservan la potestad de autorizar, licenciar y fiscalizar los juegos de azar en sus territorios. Las reglas de la presente ley constituyen un piso común: las jurisdicciones pueden establecer exigencias mayores para los operadores que licencian.

ARTÍCULO 4°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) operador autorizado: la persona humana o jurídica que cuenta con licencia vigente otorgada por una jurisdicción para explotar juegos de azar o apuestas en línea; b) operador no autorizado: quien ofrece esos juegos en el territorio nacional sin licencia de la jurisdicción correspondiente; c) jugador: la persona que se registra en una plataforma para participar en juegos o apuestas; y d) autoexclusión: la decisión voluntaria de una persona de impedir su acceso a los juegos y apuestas en línea por un plazo determinado.

Capítulo II – Protección de los jugadores

ARTÍCULO 5°.- Prohibición para menores. Se prohíbe la participación de personas menores de dieciocho (18) años en juegos de azar y apuestas en línea. Los operadores autorizados deben impedir el registro y el juego de personas menores de edad.

ARTÍCULO 6°.- Verificación de identidad. Ninguna persona puede jugar ni apostar en línea sin que su identidad y su edad hayan sido verificadas previamente mediante validación biométrica con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Los operadores autorizados repiten la verificación con la periodicidad que fije la reglamentación y cuando existan indicios de uso de la cuenta por un tercero.

ARTÍCULO 7°.- Cuenta y medios de pago. Cada jugador puede tener una sola cuenta por operador. Los depósitos y retiros se realizan exclusivamente mediante medios de pago registrados a nombre del jugador verificado.

ARTÍCULO 8°.- Límites de depósito. Al registrarse, el jugador debe fijar límites de depósito diario, semanal y mensual, que no pueden superar los topes máximos que establezca la reglamentación. La reducción de un límite rige de inmediato; su aumento solo rige después del plazo que fije la reglamentación. Los operadores autorizados no pueden ofrecer crédito para jugar.

ARTÍCULO 9°.- Herramientas de juego responsable. Los operadores autorizados deben ofrecer al jugador, en forma visible y gratuita, la información de su tiempo de juego, sus depósitos y sus pérdidas, alertas de sesión, la posibilidad de pausar su cuenta y el acceso directo al registro de autoexclusión y a la línea nacional de ayuda.

Capítulo III – Registro Nacional de Autoexclusión

ARTÍCULO 10°.- Creación. Créase el Registro Nacional de Autoexclusión de Juegos de Azar y Apuestas en Línea en el ámbito de la autoridad de aplicación. La inscripción es voluntaria, gratuita y puede realizarse en forma digital, por el plazo que elija la persona dentro de los mínimos que fije la reglamentación, y no puede revocarse antes de su vencimiento.

ARTÍCULO 11°.- Efectos. Los operadores autorizados deben consultar el Registro antes de habilitar una cuenta y en forma periódica. Al conocer una inscripción, bloquean la cuenta, reintegran el saldo al jugador y se abstienen de enviarle publicidad u ofertas por cualquier medio durante la vigencia de la autoexclusión.

ARTÍCULO 12°.- Datos e interconexión. Los datos del Registro son confidenciales y se tratan conforme la Ley N° 25.326, con la finalidad exclusiva prevista en la presente ley. La autoridad de aplicación celebra convenios con las jurisdicciones para interconectar el Registro con los registros provinciales existentes, de modo que una sola inscripción alcance a todas.

Capítulo IV – Publicidad

ARTÍCULO 13°.- Publicidad permitida. Solo los operadores autorizados pueden hacer publicidad de juegos de azar y apuestas en línea. Toda pieza publicitaria debe indicar la jurisdicción que otorgó la licencia y su número, la prohibición para menores de dieciocho (18) años y una advertencia sobre los riesgos del juego y la línea nacional de ayuda.

ARTÍCULO 14°.- Publicidad prohibida. Se prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en línea: a) dirigida a personas menores de edad o difundida en contenidos, horarios, espacios o plataformas destinados a ellas o con audiencia mayoritaria de menores; b) protagonizada por personas menores de edad o por figuras o personajes de especial atractivo para ellas; c) en establecimientos educativos y en actividades deportivas o recreativas infantiles y juveniles; d) que presente el juego como solución económica, forma de éxito social o actividad sin riesgo; y e) difundida por creadores de contenido o influenciadores cuya audiencia esté integrada mayoritariamente por menores de edad.

ARTÍCULO 15°.- Responsabilidad de anunciantes y medios. Son solidariamente responsables por la publicidad prohibida el operador anunciante, la agencia que la contrate y el medio, plataforma o creador de contenido que la difunda a sabiendas de su ilicitud o después de haber sido intimado a retirarla.

Capítulo V – Bloqueo de operadores no autorizados

ARTÍCULO 16°.- Bloqueo de sitios. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ordena a los prestadores de servicios de internet, a requerimiento de la autoridad de aplicación o de la autoridad de juego de cualquier jurisdicción, el bloqueo del acceso a los sitios y aplicaciones de operadores no autorizados, en el plazo que fije la reglamentación. La autoridad de aplicación publica la nómina actualizada de sitios bloqueados.

ARTÍCULO 17°.- Bloqueo de pagos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispone que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago, incluidas las billeteras virtuales, rechacen las transacciones con destino u origen en los operadores no autorizados que integren la nómina del artículo anterior.

ARTÍCULO 18°.- Plataformas digitales. Las plataformas digitales, redes sociales y buscadores que operan en el país deben retirar, dentro del plazo que fije la reglamentación desde la notificación de la autoridad de aplicación, la publicidad y los enlaces de operadores no autorizados y la publicidad prohibida por el artículo 14.

Capítulo VI – Autoridad de aplicación, prevención, sanciones y disposiciones finales

ARTÍCULO 19°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designa la autoridad de aplicación de la presente ley. La Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud desarrolla campañas de prevención de la ludopatía, en especial en las escuelas, y atiende consultas por la línea nacional de ayuda, gratuita y disponible las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 20°.- Sanciones. Las infracciones a la presente ley se sancionan, previo sumario con derecho de defensa conforme la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549, con: a) apercibimiento; b) multa de diez (10) a diez mil (10.000) salarios mínimos, vitales y móviles, graduada según la gravedad, la reincidencia y el beneficio obtenido; y c) comunicación a la jurisdicción que otorgó la licencia para que evalúe su suspensión o revocación. Las sanciones a operadores autorizados se coordinan con la jurisdicción licenciante.

ARTÍCULO 21°.- Acuerdo con las jurisdicciones. La autoridad de aplicación promueve un acuerdo con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la aplicación coordinada de la presente ley, la interconexión de registros, el intercambio de información sobre operadores no autorizados y la fiscalización conjunta.

ARTÍCULO 22°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley se atiende con los créditos asignados a los organismos que intervienen, sin gasto adicional. El producido de las multas ingresa al Tesoro nacional.

ARTÍCULO 23°.- Adecuación y reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. Los operadores autorizados adecuan sus plataformas y su publicidad dentro de los noventa (90) días siguientes a la reglamentación.

ARTÍCULO 24°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
